EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA 3ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE/PE

Processo nº 0000456-78.2025.5.06.0003

JULIANA FERREIRA CAMPOS, brasileira, casada, auxiliar de limpeza, CPF 111.444.777-35, residente em Recife/PE, por sua advogada, vem propor a presente RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, pelo rito ordinário, em face de MERCADO EXEMPLO LTDA, CNPJ 12.345.678/0001-90, com sede na Rua das Palmeiras, 100, Recife/PE, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I - DO CONTRATO DE TRABALHO

A reclamante foi admitida em 14/08/2023 para a função de auxiliar de limpeza, com salário de R$ 1.600,00, e dispensada sem justa causa em 31/01/2025.

II - DA JORNADA DE TRABALHO E DAS HORAS EXTRAS

Durante todo o contrato, a reclamante laborava de segunda a sexta-feira das 7h às 18h e aos sábados das 7h às 15h, sem jamais receber o pagamento das horas extras prestadas, nem os reflexos em DSR, férias + 1/3, 13º salário e FGTS.

III - DO INTERVALO INTRAJORNADA

Em grande parte do contrato, a reclamante usufruía de apenas 30 (trinta) minutos de intervalo para refeição e descanso, fazendo jus ao pagamento do período suprimido com adicional de 50%, nos termos do art. 71, § 4º, da CLT.

IV - DAS VERBAS RESCISÓRIAS E DA MULTA DO ART. 477 DA CLT

As verbas rescisórias foram pagas somente em fevereiro de 2025, além do prazo de 10 dias previsto no art. 477, § 6º, da CLT, sendo devida a multa do § 8º do mesmo artigo, no valor de um salário.

V - DO FGTS

A reclamada deixou de efetuar depósitos do FGTS em competências do contrato, sendo devidas as diferenças acrescidas da multa de 40%.

VI - DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

A reclamante manuseava diariamente produtos alcalinos de limpeza, sem o fornecimento regular de luvas e demais equipamentos de proteção, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), nos termos da NR-15, Anexo 13, com reflexos legais.

VII - DO ASSÉDIO MORAL

A reclamante era alvo de cobranças em tom ofensivo da supervisora Márcia Tavares, na frente de colegas. Os fatos foram denunciados no canal interno da empresa, que nada fez. Requer indenização por assédio moral no valor de R$ 15.000,00.

VIII - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento de:

a) Horas extras e reflexos: R$ 14.200,00;

b) Intervalo intrajornada suprimido (art. 71, § 4º, CLT): R$ 5.400,00;

c) Multa do art. 477, § 8º, da CLT: R$ 1.600,00;

d) Diferenças de FGTS + multa de 40%: R$ 2.100,00;

e) Adicional de insalubridade em grau médio e reflexos: R$ 6.800,00;

f) Indenização por assédio moral: R$ 15.000,00;

Requer a juntada, pela reclamada, dos controles de jornada de todo o período contratual, sob pena de aplicação da Súmula 338 do TST.

Dá-se à causa o valor de R$ 45.100,00.

Recife/PE, 14 de abril de 2025.

Advogada da reclamante - OAB/PE (fictício)